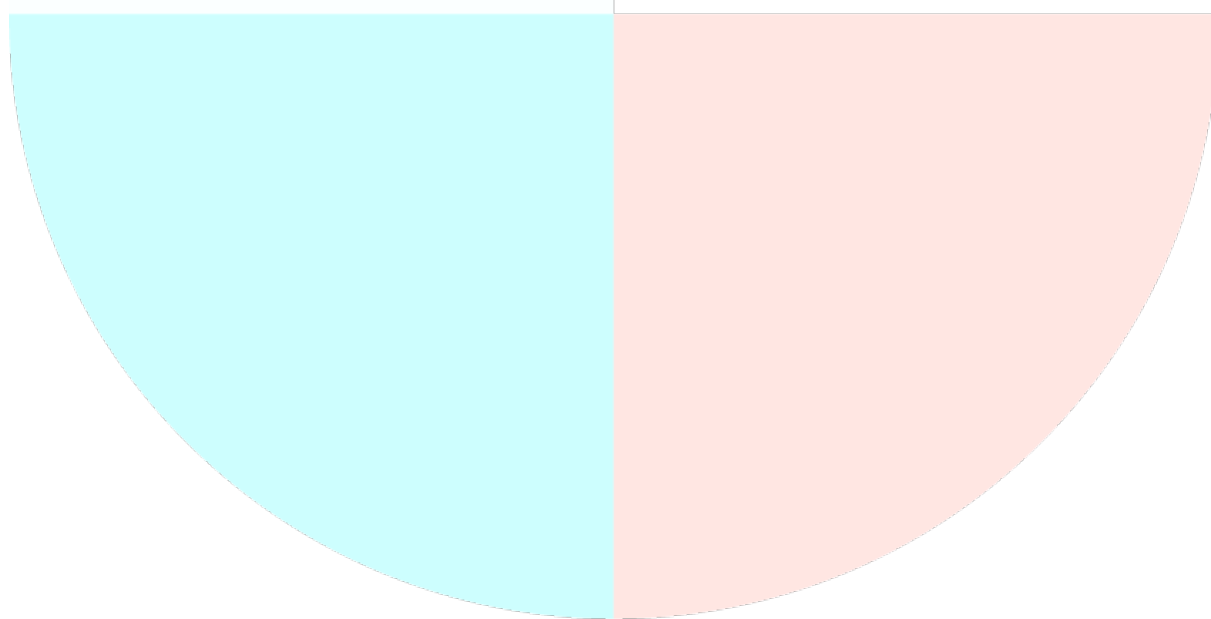


Bloque 1 - Tema 1

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES. SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN. LA CORONA: FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY



PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. CARACTERÍSTICAS	4
3. ESTRUCTURA.....	6
4. TÍTULO PRELIMINAR.....	8
5. TÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES	10
1. <i>Capítulo I: Españoles y extranjeros</i>	10
2. <i>Capítulo II: Derechos y libertades</i>	11
3. <i>Capítulo III: Principios rectores de la política social y económica</i>	19
6. GARANTÍA Y SUSPENSIÓN	23
1. <i>Garantía</i>	23
2. <i>Suspensión</i>	24
7. LA JEFATURA DEL ESTADO.....	26
8. LA CORONA	27
9. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY.....	29

1. INTRODUCCIÓN

En este tema se va a tratar la concepción de la Constitución Española de 1978, sus características y estructura, los principios y valores en los que se inspira, los derechos y deberes constitucionales, el procedimiento establecido para reforma, la Jefatura del Estado, la Corona y las funciones que atribuye la CE al Rey.

Fechas señaladas:

15/06/1977 → Celebración de elecciones generales.

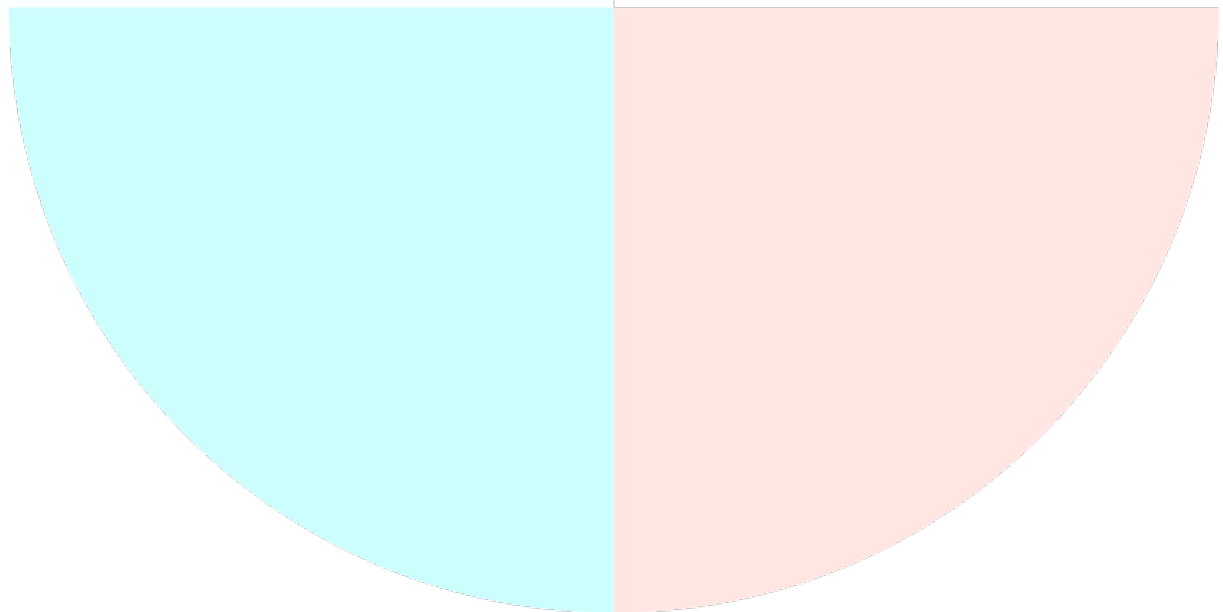
22/07/1977 → Constitución de las Cortes Generales.

31/10/1978 → Aprobación texto CE, simultánea y separada, del Congreso y del Senado.

06/12/1978 → **Ratificada** por el pueblo español en referéndum.

27/12/1978 → **Sancionada** por el Rey.

29/12/1978 → **Publicada** en el BOE y **entrada en vigor** ese mismo día.



2. CARACTERÍSTICAS

Si se analiza la Constitución Española de 1978, podemos señalar como características esenciales las que a continuación se especifican.

Es una Constitución **escrita**, siguiendo el camino iniciado en las Constituciones norteamericana y francesa, frente al carácter preferentemente consuetudinario (derivado de la costumbre) del constitucionalismo inglés. Dentro de su carácter escrito, presenta la forma de “ley codificada y cerrada”, frente al sistema de leyes diversas y Constitución abierta en que se basaban las hoy derogadas “Leyes Fundamentales del Reino”.

Es una Constitución **extensa, con sus 169 artículos** es la más larga de nuestra historia después de la Constitución de Cádiz (384 artículos).

Es una Constitución **rígida**. La Constitución flexible es aquella que se puede reformar por los órganos y procedimientos legislativos ordinarios, sin embargo, una Constitución rígida solo puede ser modificada mediante un procedimiento especial de revisión. Nuestra Constitución introduce un procedimiento especial de reforma. Hasta la actualidad, se han llevado a cabo solo 3 reformas:

- **Artículo 13.2**: con la intención de adaptar el texto a las previsiones del Tratado de **Maastricht**, respecto al derecho de todo ciudadano de la Unión a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida (27/08/1992).
- **Artículo 135**: para garantizar el **principio de estabilidad presupuestaria** de todas las AAPP, reforzar el compromiso de España con la UE y garantizar la sostenibilidad económica y social (27/09/2011).
- **Artículo 49**: se sustituye el término **disminuido** por persona con **discapacidad** (17/02/2024).

En los tres supuestos, se siguió lo previsto en el artículo 167 de la CE y no se celebró referéndum.

Es una Constitución **democrática y monárquica**, el artículo 1.1 dice que “*España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho...*”, y el artículo 1.3 declara que “*La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria*”.

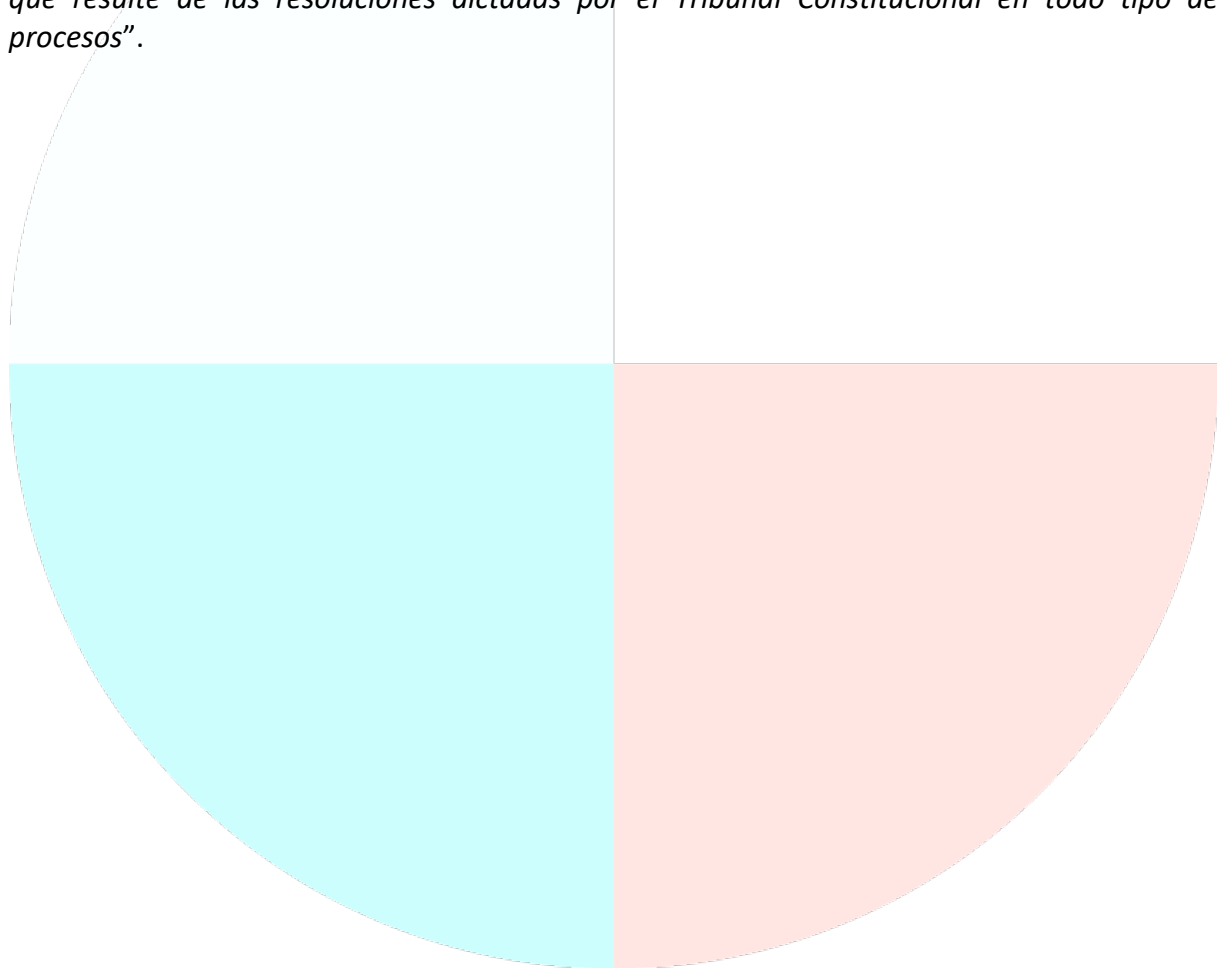
Es una Constitución **integradora o consensuada**. Ha sido considerada como la “Constitución del consenso” por el compromiso a que en ella se llegó entre las fuerzas políticas.

Se produce una **constitucionalización** de los derechos fundamentales, ya que la Constitución no hace una mera declaración de derechos, sino que además asegura su ejercicio y respeto a través de un complejo sistema de garantías.

Se considera que la CE está **inacabada**, debido a las referencias continuas que establece de desarrollo de los preceptos que se consagran en la misma mediante ley o ley orgánica.

Es una Constitución **derivada**, la original contiene un principio funcional nuevo y creador. La Constitución derivada sigue modelos nacionales o extranjeros, llevando a cabo sólo una adaptación a las necesidades nacionales (Ley de Bonn de 1949: Idea de Estado social y democrático de Derecho; Constitución italiana de 1947: El Estado autonómico y la organización jurisdiccional; Constitución portuguesa de 1976: derechos de carácter social; Constitución Sueca: la Corona y el Defensor del Pueblo).

Pero probablemente, la característica fundamental de **la Constitución es su conceptualización como norma jurídica**. Para García de Enterría, toda la CE tiene un valor normativo inmediato y directo, como se deduce del artículo 9.1 CE, *“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”*. Asimismo, el artículo 5 de la LOPJ establece que *“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los Reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”*.



3. ESTRUCTURA

Desde el punto de vista **material**, la CE está formada por:

- **PREÁMBULO**: donde se establece como fundamento de la CE a la nación española en el uso de su soberanía, siendo las Cortes el órgano representativo que la aprueba y el pueblo español quien la ratifica en referéndum. El Preámbulo es **declarativo**.
- Parte **DOGMÁTICA**: contiene los grandes **principios** que han de inspirar el desarrollo de la sociedad y del Estado y se reconoce un conjunto de derechos **fundamentales** de la persona y se garantiza su ejercicio. Compuesta por:
 - o El Título **Preliminar**.
 - o El Título **I**.
- Parte **ORGÁNICA**: contiene la estructura de los **poderes del Estado** en ejecutivo, legislativo y judicial y la organización territorial. Se corresponde con los **Títulos II a X**.

Desde el punto de vista **interno**, la CE de 1978 consta de:

- **169 artículos**.
- 4 disposiciones **adicionales**.
- 9 disposiciones **transitorias**.
- 1 disposición **derogatoria**.
- 1 disposición **final**.

Los **artículos** se distribuyen en un **Título Preliminar y 10 Títulos** más por razón de la materia o temas que se tratan. Por otro lado, si dentro de un Título existen varios sistemas o aspectos distintos de una misma materia se distribuyen en **Capítulos**. Sólo un Capítulo está a su vez dividido internamente, se trata del Capítulo II del Título I que se subdivide en **Secciones**.

El contenido de los 11 Títulos en que se divide la Constitución es el siguiente:

Título Preliminar (art.1 al 9)

Título I. De los derechos y deberes fundamentales (art. 10 al 55)

- **Capítulo I.** De los españoles y los extranjeros (art. 11 a 13)
- **Capítulo II. Derechos y Libertades** (art. 14)
 - * **Sección 1ª.** De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (art. 15 a 29)
 - * **Sección 2ª.** De los derechos y deberes de los ciudadanos (art. 30 a 38)
- **Capítulo III.** De los principios rectores de la política social y económica (art. 39 a 52)
- **Capítulo IV.** De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (art. 53 a 54)
- **Capítulo V.** De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55)

Título II. De la Corona (art. 56 a 65)

Título III. De las Cortes Generales (art. 66 a 96)

- **Capítulo I.** De las Cámaras (art. 66 a 80)
- **Capítulo II.** De la elaboración de las leyes (art. 81 a 92)
- **Capítulo III.** De los Tratados Internacionales (art. 93 a 96)

Título IV. Del Gobierno y de la Administración (art. 97 a 107)

Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (art. 108 al 116)

Título VI. Del Poder Judicial (art. 117 a 127)

Título VII. Economía y Hacienda (art. 128 a 136)

Título VIII. De la organización territorial del Estado (art. 137 a 158)

- **Capítulo I.** Principios generales (art. 137 a 139)
- **Capítulo II.** De la Administración Local (art. 140 a 142)
- **Capítulo III.** De las Comunidades Autónomas (art. 143 a 158)

Título IX. Del Tribunal Constitucional (art. 159 a 165)

Título X. De la reforma constitucional (art. 166 a 169)

4. TÍTULO PRELIMINAR

El Título Preliminar incluye los arts. 1 a 9. Se dedica a los principios constitucionales de configuración política y territorial, principios básicos y valores superiores. Se fundamenta en la unidad de España y reconoce y garantiza el derecho a autonomía de las nacionalidades que la integran y la solidaridad entre ellas.

Artículo 1. La soberanía reside en el pueblo

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2. Unidad de la Nación y derecho a la autonomía

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3. El castellano y las lenguas cooficiales

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4. La bandera

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5. Capital

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6. Partidos políticos

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son **libres** dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser **democráticos**.

Artículo 7. Sindicatos

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son **libres** dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser **democráticos**.

Artículo 8. Fuerzas Armadas

1. Las **Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire**, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una **ley orgánica** regulará las bases de la **organización militar** conforme a los principios de la presente Constitución.

Artículo 9. Respeto a la ley y garantías jurídicas

1. Los **ciudadanos y los poderes públicos** están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos **promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas**; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de **legalidad**, la **jerarquía normativa**, la **publicidad de las normas**, la **irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales**, la **seguridad jurídica**, la **responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos**.

5. TÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

El Título I de la CE recoge los derechos y deberes fundamentales, desde el artículo 10 hasta el artículo 55. Se divide en 5 Capítulos (ver estructura).

Artículo 10. Derechos de la persona

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la **Declaración Universal de Derechos Humanos** y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

1. Capítulo I: Españoles y extranjeros

Tras el artículo 10 comienza el primer Capítulo I del Título I, sobre los españoles y extranjeros, desde el artículo 11 hasta el artículo 13.

Artículo 11. Nacionalidad

1. La **nacionalidad** española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la **ley**.

2. **Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.**

3. El Estado podrá concertar tratados de **doble nacionalidad** con los países **iberoamericanos** o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12. Mayoría de edad

Los españoles son mayores de edad a los **18 años**.

Artículo 13. Derechos de los extranjeros

1. Los **extranjeros** gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el **presente Título** en los términos que establezcan los **tratados** y la **ley**.

2. **Solamente los españoles** serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones **municipales**.

3. La **extradición** sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de **reciprocidad**. Quedan **excluidos** de la **extradición** los **delitos políticos**, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La **ley** establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los **apátridas** podrán gozar del derecho de asilo en España.

2. Capítulo II: Derechos y libertades

El Capítulo II contiene la parte central de este primer título. En él se exponen los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como los derechos y deberes de los ciudadanos.

Artículo 14. Igualdad ante la ley

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer **discriminación** alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sección I. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Tras el artículo 14 comienza la sección más importante de este Capítulo II del Título I, la Sección I que recoge los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Artículo 15. Derecho a la vida

Todos tienen derecho a **la vida y a la integridad física y moral**, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la **pena de muerte**, salvo lo que puedan disponer las **leyes penales militares para tiempos de guerra**.

Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa

1. Se garantiza la **libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos** y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. **Ninguna confesión tendrá carácter estatal**. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la **Iglesia Católica y las demás confesiones**.

Artículo 17. Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. **Nadie puede ser privado de su libertad**, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La **detención preventiva** no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las **averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos**, y, en todo caso, en el plazo máximo de **setenta y dos horas**, el detenido deberá ser puesto en **libertad** o a **disposición de la autoridad judicial**.

3. Toda persona detenida debe ser **informada** de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus **derechos** y de las razones de su **detención**, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la **asistencia de abogado** al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de **«habeas corpus»** para producir la inmediata puesta a **disposición judicial** de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18. Derecho a la intimidad y al honor

1. Se garantiza el derecho al **honor**, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es **inviolable**. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin **consentimiento** del titular o **resolución judicial**, salvo en caso de **flagrante delito**.

3. Se garantiza el **secreto de las comunicaciones** y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo **resolución judicial**.

4. La ley limitará el uso de **la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos**.

Artículo 19. Libertad de residencia y circulación

Los españoles tienen derecho a elegir **libremente su residencia** y a **circular** por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20. Libertad de expresión

1. Se reconocen y protegen los derechos:

- a) A expresar y difundir libremente **los pensamientos, ideas y opiniones** mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
- b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- c) A la libertad de **cátedra**.
- d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier **medio de difusión**. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21. Derecho de reunión

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22. Derecho de asociación

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23. Derecho de participación

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24. Protección judicial de los derechos

1. Todas las **personas** tienen derecho a obtener **tutela efectiva de los jueces y tribunales** en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, **a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.**

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25. Principio legalidad penal

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse **no constituyan delito**, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas **privativas de libertad** y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la **reeducción y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.** El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al **acceso a la cultura** y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La **Administración civil** no podrá imponer **sanciones** que, directa o subsidiariamente, impliquen **privación de libertad.**

Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración **civil** y de las **organizaciones profesionales.**

Artículo 27. Libertad de enseñanza y derecho a la educación

1. **Todos** tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza **básica** es **obligatoria y gratuita.**

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Artículo 28. Libertad de sindicación

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29. Derecho de petición

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Cuadro resumen Derechos fundamentales y Libertades Públicas

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
15	Derecho a la vida
16	Libertad ideológica y religiosa
17	Derecho a la libertad personal
18	Derecho a la intimidad y al honor
19	Libertad de residencia y circulación
20	Libertad de expresión
21	Derecho de reunión
22	Derecho de asociación
23	Derecho de participación
24	Protección jurídica de los derechos
25	Principio legalidad penal
26	Prohibición de los Tribunales de Honor
27	Libertad de enseñanza y derecho a la educación
28	Libertad de sindicación
29	Derecho petición

Sección II. De los derechos y deberes de los ciudadanos**Artículo 30. Servicio militar y objeción de conciencia**

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31. Sistema tributario

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32. Matrimonio

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33. Derecho a la propiedad

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34. Derecho de fundación

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35. El trabajo, derecho y deber

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36. Colegios Profesionales

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37. Convenios y conflictos laborales

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38. Libertad de empresa y economía de mercado

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Cuadro resumen Derechos y deberes de los ciudadanos

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
30	Derecho y deber de defender a España
31	Deber de sostenimiento del gasto público
32	Derecho al matrimonio
33	Derecho a la propiedad
34	Derecho de fundación
35	Derecho al trabajo
36	Derecho al ejercicio de profesiones tituladas
37	Derecho a la negociación colectiva
38	Libertad de empresa

3. Capítulo III: Principios rectores de la política social y económica

Artículo 39. Protección a la familia y a la infancia

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40. Pleno empleo, jornada y descanso laboral

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41. Seguridad Social

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42. Emigrantes

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43. Protección a la salud y fomento del deporte

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo **facilitarán la adecuada utilización del ocio.**

Artículo 44. Acceso a la cultura

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el **acceso a la cultura**, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la **ciencia y la investigación científica y técnica** en beneficio del interés general.

Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida

1. **Todos** tienen el **derecho a disfrutar de un medio ambiente** adecuado para el desarrollo de la persona, así como el **deber de conservarlo.**

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se **establecerán sanciones penales** o, en su caso, **administrativas**, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46. Conservación del patrimonio artístico

Los **poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán** el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47. Derecho a la vivienda

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos **promoverán** las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48. Participación de la juventud

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

NEW

Artículo 49. Atención a la discapacidad

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50. Tercera edad

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51. Defensa de los consumidores

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oírán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52. Organizaciones profesionales

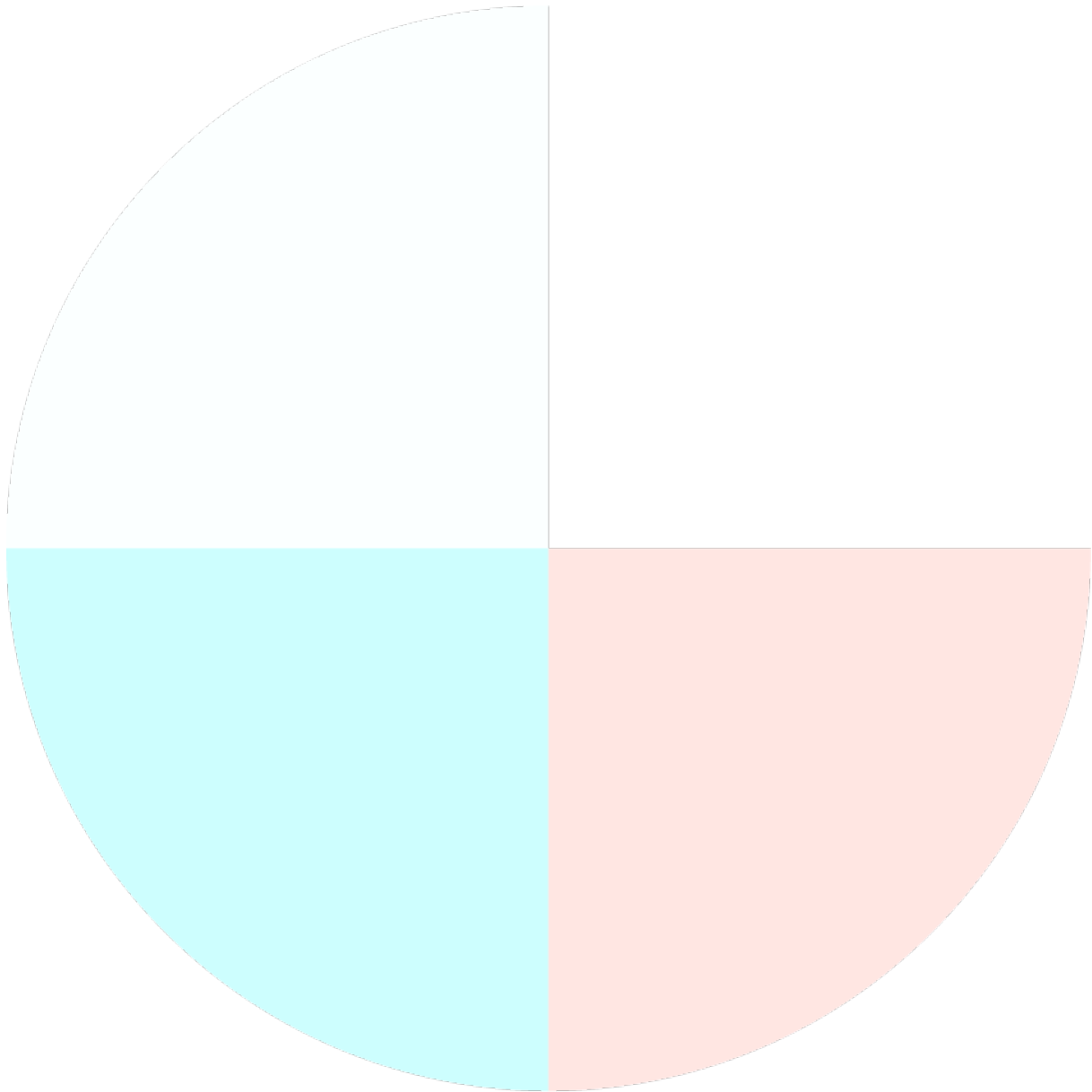
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Pregunta de examen Según la CE, **NO** es un derecho fundamental el derecho a la:

- a) Vivienda.
- b) Libertad sindical.
- c) Libertad ideológica.
- d) Educación.

Pregunta de examen La CE reconoce el derecho de reunión:

- a) Pacífica y sin armas pero con necesidad de **autorización** previa.
- b) En lugares de tránsito público previa **autorización** de la autoridad.
- c)** En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad.
- d) No es preciso realizar ninguna actuación.



6. GARANTÍA Y SUSPENSIÓN

1. Garantía

En cuanto a la **garantía** de los derechos y libertades expresados en el Capítulo II del Título I, se configura el **Capítulo IV: De las garantías de libertades y derechos fundamentales**. Comprende los artículos 53 y 54.

Artículo 53. Tutela de derechos y libertades y recurso de amparo

1. Los derechos y libertades reconocidos en el **Capítulo Segundo** del presente Título **vinculan a todos los poderes públicos**. Sólo por **ley**, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá **regularse el ejercicio de tales derechos y libertades**, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo **161.1.a)**.

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo **14** y la **Sección 1ª del Capítulo Segundo** ante los Tribunales **ordinarios** por un **procedimiento** basado en los principios de **preferencia y sumariedad** y, en su caso, a través del **recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional**. Este último recurso será aplicable a la **objeción de conciencia** reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los **principios** reconocidos en el Capítulo Tercero **informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos**. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Es decir, el ejercicio de los derechos y libertades comprendidos en los artículos **14 al 38** se regulan por Ley. Estos derechos y libertades son **tutelados** por:

- **Tribunal Constitucional**: mediante **recurso de inconstitucionalidad** contra **leyes** y disposiciones **normativas con fuerza de ley**. Sujetos legitimados especificados en el artículo 162.1.a).
- **Tribunales ordinarios**: **procedimiento** basado en principios de **preferencia y sumariedad**. Sujeto legitimado **cualquier ciudadano** (arts. **14 a 29**).
- **Tribunal Constitucional**: mediante **recurso de amparo**, incluyéndose también el derecho a la objeción de conciencia. Sujeto legitimado **personal natural o jurídica** que invoque un interés legítimo (arts. **14 a 29 y 30.2**).

Artículo 54. Defensor del Pueblo

Una **ley orgánica** regulará la institución del Defensor del Pueblo, **como alto comisionado de las Cortes Generales**, designado por éstas para la defensa de los **derechos comprendidos en este Título**, a cuyo efecto podrá **supervisar la actividad de la Administración**, dando cuenta a las Cortes Generales.

2. Suspensión

Una vez visto cómo se garantizan los derechos y libertades y quién ejerce la tutela de los mismos, pasamos a continuación al último capítulo del Título I, que trata sobre la **suspensión** de los mismos y los supuestos en los que se aplica. El Capítulo V se compone únicamente del artículo 55.

Artículo 55. Suspensión de derechos y libertades

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

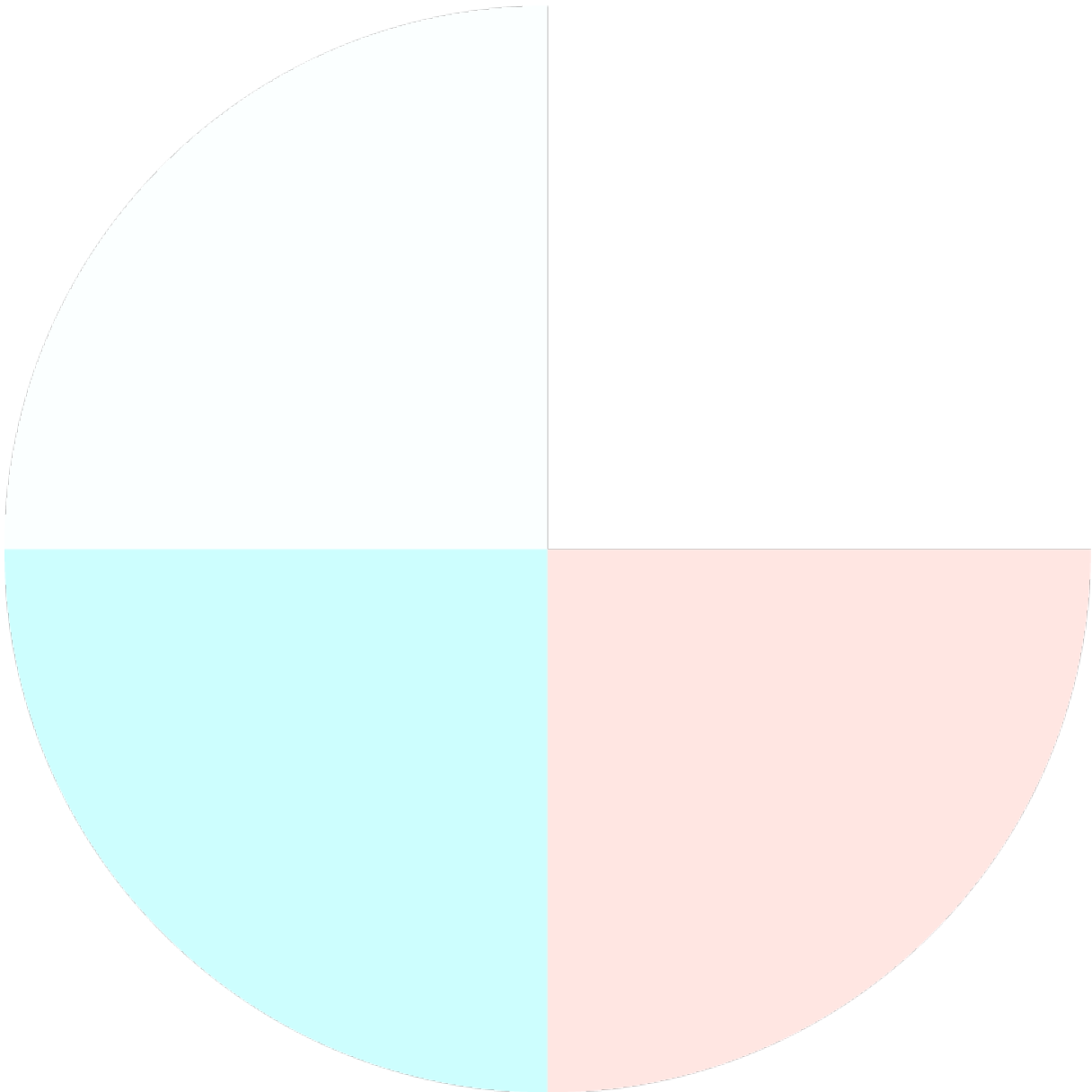
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Cuadro resumen de suspensión de derechos

ESTADO	DERECHOS SUSPENDIDOS
SITIO (art. 55.1)	- Art. 17: derecho a la libertad personal - Art. 18.2: inviolabilidad del domicilio - Art. 18.3: Secreto de las comunicaciones - Art. 19: libertad de residencia y circulación - Art. 20.1.a): expresar pensamiento, ideas u opiniones - Art. 20.1.d): comunicar información por medio de difusión - Art. 20.5: secuestro de publicaciones y grabaciones - Art. 21: derecho de reunión - Art. 28.2: derecho a la huelga - Art. 37.2: derechos trabajadores al conflicto colectivo
EXCEPCIÓN (art. 55.1)	Mismos artículos que estado de sitio, salvo: - Art. 17.3: detención e información
SITUACIÓN TERRORISMO O BANDA ARMADA (art. 55.2)	Suspensión individual: - Art. 17.2: detención preventiva - Art. 18.2: inviolabilidad del domicilio - Art. 18.3: secreto de las comunicaciones

Pregunta de examen De conformidad con la CE, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades es susceptible de **tutela** a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?

- a) El derecho a la **propiedad privada**.
- b) El derecho de **asociación**.
- c) El derecho de **fundación**.
- d) El derecho de **negociación colectiva**.

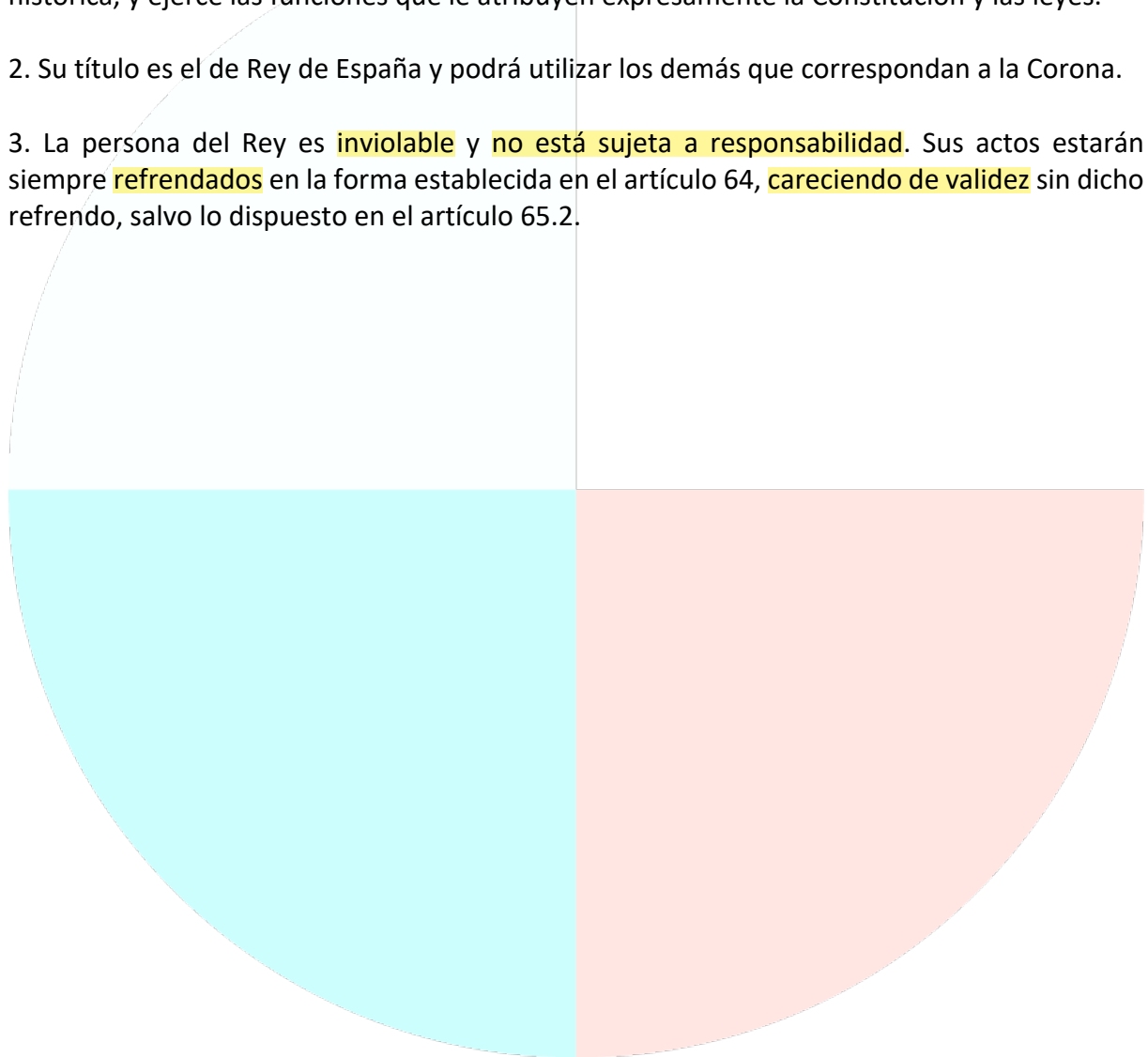


7. LA JEFATURA DEL ESTADO

El Título II de la CE tiene por título “De la Corona”. Comienza en el artículo 56 y finaliza en el artículo 65.

Artículo 56. El Rey

1. El Rey es **el Jefe del Estado**, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, **asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales**, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey es **inviolable** y **no está sujeta a responsabilidad**. Sus actos estarán siempre **refrendados** en la forma establecida en el artículo 64, **careciendo de validez** sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.



8. LA CORONA

Artículo 57. Sucesión y el Príncipe de Asturias

1. La Corona de España es **hereditaria** en los sucesores de **S. M. Don Juan Carlos I de Borbón**, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de **primogenitura** y **representación**, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, **el varón a la mujer**, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
2. El **Príncipe** heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de **Príncipe de Asturias** y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las **Cortes Generales** proveerán a la sucesión en la Corona en la **forma que más convenga a los intereses de España**.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono **contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales**, quedarán **excluidas** en la sucesión a la Corona por sí y **sus descendientes**.
5. Las **abdicaciones y renunciaciones** y cualquier **duda de hecho o de derecho** que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una **ley orgánica**.

Artículo 58. La Reina

La Reina consorte o el consorte de la Reina **no podrán asumir funciones constitucionales**, salvo lo dispuesto para la **Regencia**.

Artículo 59. La Regencia

1. Cuando el Rey fuere **menor de edad**, el **padre** o la **madre** del Rey y, en su defecto, el pariente **mayor de edad más próximo a suceder en la Corona**, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la **Regencia** y la ejercerá durante el tiempo de la **minoría de edad del Rey**.
2. Si el Rey **se inhabilitare** para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere **reconocida** por las **Cortes Generales**, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el **Príncipe heredero** de la Corona, si fuere **mayor de edad**. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere **ninguna persona** a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las **Cortes Generales**, y se compondrá de **una, tres o cinco** personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser **español y mayor de edad**.
5. La Regencia se ejercerá por **mandato constitucional** y siempre **en nombre del Rey**.

Artículo 60. Tutela de Rey

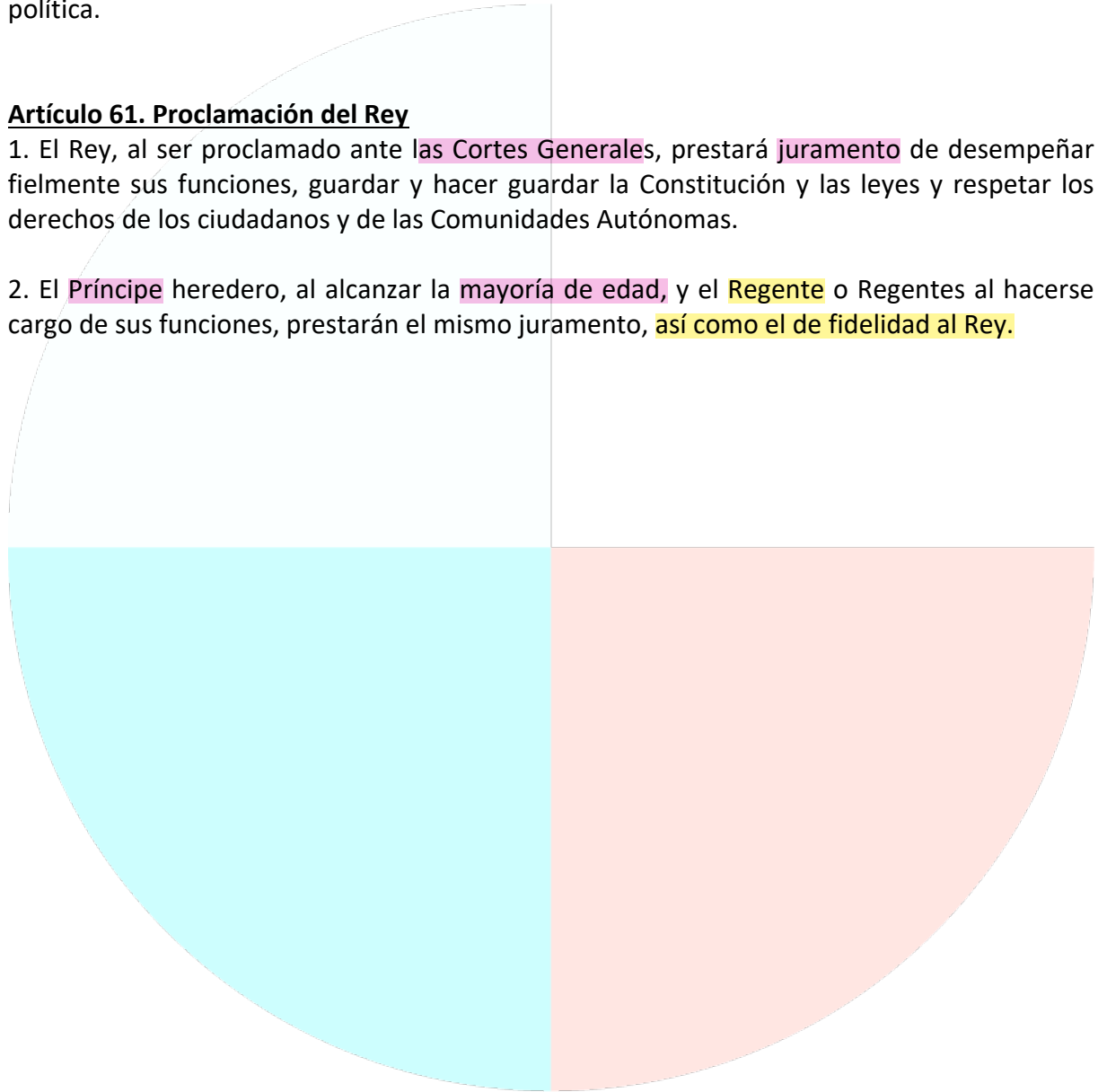
1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre; mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61. Proclamación del Rey

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.



9. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY

Artículo 62. Funciones del Rey

Corresponde al Rey:

- a) Sancionar y promulgar las leyes.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- d) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
- h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63. Otras funciones

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64. Refrendo de los actos del Rey

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65. La Casa del Rey

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

